Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2, 602 00 Brno, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, y8x9iat, IČO 67010041

Dopravní a energetický
stavební úřad
SOSPK II
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 00 Praha 1
posta@desu.gov.cz

E-mail se zaručeným elektronickým podpisem 19. 10. 2026

Odvolání č. 1 proti rozhodnutí o povolení záměru „D55, 5510 Bzenec – Bzenec přívoz“ (65 SO): k veřejné vyhlášce dne 16. 7. 2026, č. j. DESU/112/027029/26

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen DESÚ) dne **15. 7. 2026** na své úřední desce zveřejnil veřejnou vyhlášku ze dne **15. 7. 2026, č. j. DESU/112/020951/26** a ve vztahu k zákonu č. 100/2001 Sb. veřejnou vyhlášku ze dne **15. 7. 2026, č. j. DESU/112/021061/26** o tom, že na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic, s. p., (dále jen ŘSD) ze dne **3. 9. 2025** bylo dle zákona č. 283/2021 Sb. (dále jen NSZ) a zákona č. 100/2001 Sb. zahájeno řízení o povolení záměru **„D55, 5511 Bzenec – Bzenec přívoz**“ v rozsahu 65 stavebních objektů (dále jen SO).

DESÚ dále sděluje následující:
- řízení probíhá i podle zákona č. 416/2009 Sb. (dále jen liniový zákon)
- spolky se mohou do řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. přihlásit do 30 dní od vyvěšení vyhlášky, tj. **do 14. 8. 2026**
- účastníci řízení mohou svá vyjádření zasílat do 15 dní od doručení veřejné vyhlášky dne **30. 7. 2026**, takže vyjádření lze zaslat **do pátku 14. 8. 2026** (ústní jednání není svoláno).
- ke dni **20. 8. 2026** lze očekávat nashromáždění podkladů ve spise, takže je možné se k nim do 5 pracovních dní, tj. do **27. 8. 2026,** seznámit
- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“, jehož je dálnice D5510 součástí, vydalo stanovisko EIA ze dne **30. 6. 2006, č. j. 48189/ENV/06** (viz **https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP088**)
- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“ vydalo závazné stanovisko EIA ze dne **27. 10. 2017, č. j. MZP/2017/710/1476** o souladu s požadavky ES
- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“ vydalo stanovisko ze dne 1**. 7. 2022, č. j. MZP/2019/710/276** o prodloužení platnosti stanoviska EIA o 5 let **do 1. 7. 2027**
- MŽP pro záměr vydalo JES ze dne **11. 11. 2025, č. j. MZP/2025/240/1394** s (zásahy do PUFL, do okraje lesa, do ZPF a do povrchových vod vlivy na odpady), jehož planost je 5 let.

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) dne **14. 8. 2026** zaslaly na DESÚ do 30 dní od zveřejnění oznámení o zahájení tohoto řízení dne **15. 7. 2026** pro předmětný v souladu s § 3 písm. g) bodu 1., písm. i) bodu 2. a § 9c odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. svou **přihlášku** do tohoto řízení.

Děti Země dne **14. 8. 2026** zaslaly **vyjádření č. 1**. (7 stran se 7 body).

DESÚ dne **17. 9. 2026** na svou úřední desku vyvěsil veřejnou vyhlášku ze dne 16. 7. 2026, č. j. DESU/112/027029/26 s rozhodnutím o povolení záměru, která byla doručena dne **2. 10. 2026**, takže lhůta 15 dní pro zaslání odvolání končí dne **17. 10. 2026**, resp. **v pondělí 19. 10. 2026**.

Děti Země jako účastník tohoto řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. podávají tímto do **19. 10. 2026**

o d v o l á n í

a žádají, aby napadené rozhodnutí o umístění stavby bylo dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Napadáno je rozhodnutí v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Napadené povolení má 52 stran, obsahuje 5 výroků s podmínkami na str. 1-34. Vyjádření č. 1 Dětí Země ze dne 14. 8. 2026 je vypořádáváno na str. 39-47.

1. bodu 1. vyjádření: K obsahu spisu

Děti Země v bodě **2.1.** (ozn. jako bod 1. pod bodem 2.) svého vyjádření ze dne **14. 8. 2026** mj. uvádí, aby DESÚ provedl kontrolu spisu, zda má všechna podkladová správní rozhodnutí... závazná stanoviska (resp. JES)... např. tato:

- ověřující závazné stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.
- JES MŽP ze dne **11. 11. 2025, č. j. MZP/2025/240/1394**
- rozhodnutí KÚ v Brně ze dne **23. 12. 2025, č. j. JMK 156773/2025** dle ust. § 83 odst. 9 ZOPK ve znění rozhodnutí MŽP ze dne **12. 6. 2026, MZP/2026/240/1298**
- závazné stanovisko na ochranu veřejného zdraví před nadlimitními intenzitami hluku
- závazné stanovisko na ochranu před nadlimitním znečištěním ovzduší atd.

Děti Země v této souvislosti upozorňují, že proti rozhodnutí MŽP ze dne **12. 6. 2026, MZP/2026/240/1298 , kterým bylo změněno rozhodnutí KÚ v Brně** ze dne **23. 12. 2025, č. j. JMK 156773/2025** dle ust. § 83 odst. 9 ZOPK zaslaly ke Krajskému soudu v Brně (dále jen krajský soud) správní žalobu (**spis. zn. 29 A 59/2026**), o níž nebylo dosud rozhodnuto. Nicméně se může stát, že během odvolací fáze povolovacího řízení bude tento povinný podklad zrušen.

Děti Země žádají, aby nadřízený orgán, tzn. asi Ministerstvo dopravy (dále jen MD), do vydání rozhodnutí o tomto odvolání ověřil, zda rozhodnutí MŽP ze dne **12. 6. 2026** je stále platné či nikoliv. Pokud nikoliv, tak ať napadené rozhodnutí DESÚ zruší a vrátí mu k novému řízení a rozhodnutí, neboť bez pravomocného rozhodnutí dle sut. § 86 odst. 9 ZOPK nelze ve smyslu ust. § 2 odst. 4, ust. § 3 ve vztahu k ust. § 68 odst. 3 správního řádu řádně rozhodovat.

2. bodu 6. vyjádření: Výsadba dřevin – požadavky na urychlenou výsadbu nové vegetace i náhradní výsadby

2.1. Děti Země v bodě **2.6.** (ozn. jako bod 6. pod bodem 2.) svého vyjádření ze dne **14. 8. 2026** mj. uvádí, aby DESÚ uložilo požadavek na uložení konkrétní lhůty pro urychlenou výsadbu nových dřevin v podobě vegetačních úprav (SO 801) či jako kompenzační výsadba dřevin (SO 806).

Děti Země ve svém vyjádření mj. uvádějí následující:

„SO 801 Vegetační úpravy *(pozn.: zřejmě hlavně na zmírnění zásahu dálnice s hnusným zastřešením délky 2,208 km na krajinný ráz, ke snížení intenzit hluku a světelného smogu, ke zvýšení estetické funkce hnusně zastřešené dálnice)*

- *skupinová výsadba stromů a keřů či jako krátké aleje*
- *podél betonových PHS budou vysázeny popínavé dřeviny/rostliny*
- *výsadba místně původních druhů dřevin*

SO 806 Náhradní výsadba *(pozn.: výsadba dřevin dle ust. § 9 odst. 1 ZOPK za způsobenou ekologickou újmu kácením mimolesních dřevin na území záměru)*

- *výsadba v rámci revitalizace potoka Háj (SO 874)*
- *výsadba v rámci vytvoření LBC 20 Horní písky*
- *výsadba na pozemku parc. č. 5024/1 v k. ú. Bzenec*
- *podél betonových PHS budou vysázeny popínavé dřeviny/rostliny*

*Stanovisko EIA ze dne **30. 6. 2006, č. j. 48189/ENV/06** ke **kompenzační výsadbě dřevin** uvádí mj. jen to, že během realizace dálnie D5510 se bude provádět, ale již neuvádí, do kdy má být v „urychleném modu" hotová. Stanovisko EIA tedy **neuvádí konkrétní lhůtu pro dokončení konkrétní kompenzační a náhradní výsadby dřevin**...*

Přitom část výsadby dřevin bez vztahu k realizaci záměru (SO 806) lze provést urychleně do 2 let od kácení mimolesních dřevin a část se vztahem k záměru (SO 801) již do jeho zprovoznění, zvláště pokud se nachází v PO...

***Děti Země žádají**, aby mezi podmínkami příp. povolení bylo uloženo, že:*

- *SO 801 i SO 806 budou obsahovat **jen místně původní druhy dřevin**, resp. i bez kultivarů*
- ***výsadba dřevin na lokalitách ve střetu se záměrem (SO 801) by byla provedena do jeho zprovoznění**, nikoliv čekat 1-10 let do vydání kolaudačního rozhodnutí, takže střety záměru se zájmy ZOPK a veřejného zdraví budou rychle zmírněné*
- ***výsadba dřevin na lokalitách mimo záměr (SO 804), tj. náhradní výsadba dle ust. § 9 odst. ZOPK, by byla provedena do 2 let od kácení** mimolesních dřevin, neboť se nemusí čekat na zprovoznění či na dokončení záměru, takže ekologická újma kácením mimolesních dřevin by byla z časového i věcného hlediska rychle kompenzována"*

2.2. DESÚ k bodu 2.6. vyjádření Dětí Země ve svém rozhodnutí ze dne **14. 8. 2026** na str. 45-46 mj. uvádí toto:

- z DUSP vyplývá, že budou vysazeny jen místně původní druhy dřevin, takže *„s ohledem na tento fakt neshledal důvody k uložení Spolkem požadované podmínky do výroku tohoto rozhodnutí"*
- výsadba dřevin bude probíhat ve vhodném vegetačním období

2.3. Děti Země se způsobem vypořádání bodu 2.6. jejich vyjádření neztotožňují, neboť se DESÚ pečlivým a řádným způsobem nezabývá jeho úplností. DESÚ sice uvádí, že se budou sázet jen místně původní druhy dřevin, ale již se nezabývá navrženými lhůtami k přednostní realizaci SO 801 (společně se zprovozněním dálnice) a SO 806 (již do 2 let od kácení mimolesních dřevin).

V rozhodnutí DESÚ totiž nelze nikde najít logické, rozumné ani přezkoumatelné důvody, proč nelze za způsobenou ekologickou újmu provést výsadbu vegetačních dřevin na území plánovaného záměru (SO 801) ani na území mimo samotný záměr (SO 806) v navržených lhůtách, tzn. v případě SO 801 do zprovoznění dálnice, tzn. do vydání jejího předčasného užívání nebo do vydání zkušebního provozu, a v případě SO 806 již do 2 let od kácení mimolesních dřevin, neboť tomu nic vážného nebrání. Takový postup DESÚ nelze hodnotit jinak, než jako **vrchnostenský rozmar.**

Jde tedy o závažnou vadu, která porušuje základní procesní i věcná práva účastníků řízení, a která znamenají zrušení rozhodnutí, neboť nelze až v odvolací fázi dohánět něco, co správní orgán porušil při vydání prvostupňového rozhodnutí, jelikož nápravu nelze provádět v odvolací fázi, neboť pak by účastníci řízení neměli žádnou zákonnou možnost podat řádný opravný prostředek, ale už jen správní žalobu.

Děti Země současně zdůrazňují, že nežádají provádět výsadbu dřevin za nevhodných (vegetačních) podmínek, jak jim DESÚ účelově podsouvá, neboť stejně tak nenavrhují realizovat jiné stavební objekty také za nevhodných podmínek (např. betonování při hlubokém mrazu apod.), neboť očekávají, že ŘSD je zkušený státní stavebník, který si dokáže najmout kvalitní zhotovitele dálnice, kteří velmi dobře vědí, kdy mohou příslušné SO realizovat.

Pokud tedy ŘSD a zhotovitel dokážou postavit a zprovoznit dálnici za 4,62 mld. Kč ve zrychleném tempu za potřebných podmínek, aby vyhověly požadavkům některých politiků, tak jistě dokážou finančně a technicky zorganizovat výsadbu dřevin za vhodných podmínek tak, jak Děti Země výše navrhují, neboť to není nic složitého.

Děti Země žádají, aby nadřízený orgán, tzn. asi Ministerstvo dopravy (dále jen MD), pro absenci řádných důvodů zrušilo rozhodnutí DESÚ, neboť u návrhu Dětí Země na uložení nových požadavků o konkrétní lhůty na logickou rychlou realizaci zmírňujících a kompenzačních opatření (viz účel SO 801 a SO 806) chybí řádná reakce DESÚ. Smyslem správního řízení není to, aby účastníci řízení předkládali své návrhy a správní orgány se jimi řádným pečlivým způsobem nezabývaly, přestože jim to ukládá mj. ust. § 3 ve vztahu k ust. § 68 odst. 3 správního řádu.

3. bodu 7. vyjádření: Kompenzační opatření – požadavek na urychlené provedení

3.1. Děti Země v bodě **2.7.** (ozn. jako bod 7. pod bodem 2.) svého vyjádření ze dne **14. 8. 2026** mj. uvádí, aby DESÚ uložilo požadavek na uložení přednostní konkrétní lhůty pro urychlenou realizaci SO 874 s kompenzačními opatřeními v rámci revitalizace potoka Háj (výrobě 6 tůní a úprava jeho toku v délce 600 m), a to již do 2 let od nabití právní moci předmětného povolení.

Děti Země ve svém vyjádření mj. uvádějí následující:

***„Děti Země žádají**, aby mezi podmínkami příp. povolení bylo uloženo, že **SO 874 bude realizován přednostně do 2 let od vydání pravomocného povolení** (příp. s vážnými důvody do zprovoznění záměru, tzn. do 3 let od zahájení výstavby, která má probíhat v letech 2028-2031), nikoliv čekat 1-10 let do vydání kolaudačního rozhodnutí. Z prostorového, věcného, technického, organizačního i z finančního hlediska přednostní realizace SO 874 nic nebrání. Naopak rychlá realizace kompenzací za škodlivé zásahy záměru v území by měla mít prioritu před betonování.“*

3.2. DESÚ k bodu 2.7. vyjádření Dětí Země ve svém rozhodnutí ze dne **14. 8. 2026** na str. 46-47 mj. uvádí toto:

- konkrétní přednostní lhůta na realizaci kompenzací ve smyslu SO 874 není součástí žádného podkladu, tzn. správního rozhodnutí či závazného stanoviska,
- konkrétní přednostní lhůta na realizaci kompenzací ve smyslu SO 874 není součástí DUSP, tzn. ŘSD s ní nepočítá,
- konkrétní lhůty pro realizaci SO vyplynou z postupu realizace záměru
- DESÚ tedy *„neshledal důvody pro uložení požadované lhůty, neboť nebylo prokázáno, že by realizace SO 874 v pozdějším termínu znemožnila dosažení účelu kompenzačního opatření nebo vedla k nepřijatelným vlivům záměru na dotčené složky životního prostředí“*
- realizace kompenzací dle SO 874 bude probíhat za potřebných vhodných podmínek, takže ji nelze *„paušálně vázat na pevnou lhůtu od vydání povolení záměru“*.

3.3. Děti Země se způsobem vypořádání bodu 2.7. jejich vyjádření neztotožňují, neboť se DESÚ pečlivým a řádným způsobem nezabývá jeho účelem, neboť opět jako vrchnostenský rozmar předkládá iracionální či mimoběžné důvody, proč nelze dokončení kompenzací provést do 2 let od vydání stavebního povolení, zvláště pokud ŘSD veřejně a poměrně agresívně slibuje, že výstavba dálnice začne v urychleném režimu, a hlavně realizaci SO 874 do 2 let od vydání předmětného povolení, příp. do zprovoznění dálnice, nemůže žádná finanční, technická, právní a ani organizační překážka, kterou nelze překonat, bránit. DESÚ neuvádí ani jednu takovou rozumnou překážku.

Děti Země také netvrdí, že jejich návrh zajistí účel kompenzací, jak demagogicky DESÚ tvrdí, neboť jejich návrh znamená hlavně to, že se tyto kompenzace provedou v jasné době rychleji, čímž újma se škodlivé vlivy záměru provede dříve, což je také mj. jedním z hlavních účelů takových opatření (tzn. kompenzace uložit, musejí být funkční a reálné a musejí být co nejdříve, nikoliv co nejpozději).

Navíc, jiné uložené podmínky předmětného povolení se nijak neodlišují od navržené podmínky Dětí Země, neboť ŘSD či zhotovitel dálnice musejí rovněž něco do určité doby vykonat, aniž jim to ukládá nějaké závazné stanovisko či nějaké rozhodnutí, a ukládá jim to „rozmar“ DESÚ, neboť ten tak sám uvážil.

Jako absurdní se jeví tvrzení DESÚ, že když tento návrh nepředložil DO a ani ŘSD, tak mu nelze vyhovět, neboť jde o typické nepřijatelné nahlížení na účel účasti spolků v navazujících řízeních, neboť jejich účast by byla de facto zbytečná, jelikož navrhovat něco, co už někdo navrhnul, je sice možné, ale bez reálného výsledku, a navrhovat něco, co nikdo jiný nenavrhuje, se zase zamítá už z principu. Tento postup je přitom v rozporu s ustálenou judikaturou správních soudů, kterou DESÚ (a MD) jistě velmi dobře znají.

V rozhodnutí DESÚ tedy nelze nikde najít logické, rozumné ani přezkoumatelné důvody, proč nelze za způsobenou ekologickou újmu provést kompenzační opatření ve smyslu SO 874 již do 2 let od vydání pravomocného povolení (příp. do zprovoznění dálnice), neboť DESÚ neuvádí žádnou logickou a ani rozumnou zásadní a nepřekonatelnou překážku, takže rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Tento postup DESÚ nelze hodnotit jinak, než opět jako **vrchnostenský rozmar.**

DESÚ se tedy přezkoumatelně nezabýval podstatou navržené podmínky, pouze si vrchnostensky vymyslel iracionální důvody, proč nelze kompenzace provést za jasných časových podmínek tak, aby bylo jasné, kdy budou rychleji hotové – do 2 let od nabití právní moci povolení, což je přiměřená doba (s níž ŘSD i souhlasí), příp. je žádoucí je zhotovit do zprovoznění dálnice, nikoliv čekat 1-10 let, než ŘSD získá kolaudační rozhodnutí (pozn.: ŘSD např. zprovoznilo D0805 v CHKO v 12/2016 a ani po 10 letech nemá všechna kolaudační rozhodnutí, resp. některé SO postavilo „načerno“.)

Jde tedy o závažnou vadu, která porušuje základní procesní i věcná práva účastníků řízení, a která znamenají zrušení rozhodnutí, neboť nelze až v odvolací fázi dohánět něco, co správní orgán porušil při vydání prvostupňového rozhodnutí, jelikož nápravu nelze provádět v odvolací fázi, neboť pak by účastníci řízení neměli žádnou zákonnou možnost podat řádný opravný prostředek, ale už jen správní žalobu.

Děti Země současně zdůrazňují, že nežádají provádět tyto kompenzace za nevhodných (vegetačních) podmínek, jak jim DESÚ účelově podsouvá, neboť stejně tak nenavrhují realizovat jiné stavební objekty také za nevhodných podmínek (např. betonování při hlubokém mrazu apod.), neboť očekávají, že ŘSD je zkušený státní stavebník, který si dokáže najmout kvalitní zhotovitele dálnice, kteří velmi dobře vědí, kdy mohou SO realizovat.

Pokud tedy ŘSD a zhotovitel dokážou postavit a zprovoznit dálnici ve zrychleném tempu za potřebných podmínek, aby vyhověly požadavkům některých politiků, tak jistě dokážou finančně a technicky zorganizovat kompenzace do 2 let od nabití právní moci tohoto povolení ve smyslu SO 874 (tzn. vyrobit 6 tůní a podél potoka Háj v délce 600 m a na malé ploše 4.050 m2) za vhodných podmínek a ve lhůtě tak, jak Děti Země výše navrhují, neboť to není nic složitého.

Děti Země žádají, aby nadřízený orgán, tzn. asi Ministerstvo dopravy (dále jen MD), pro absenci řádných důvodů zrušilo rozhodnutí DESÚ, neboť u návrhu Dětí Země na uložení doby realizace kompenzací ve smyslu SO 874, aby byly rychle zhotovené, nikoliv zpomaleně nebo dokonce až někdy před vydáním kolaudačního rozhodnutí, chybí logická reakce. Smyslem správního řízení není to, aby účastníci řízení předkládali své návrhy a správní orgány se jimi řádným pečlivým způsobem nezabývaly, přestože jim to ukládá mj. ust. § 3 ve vztahu k ust. § 68 odst. 3 správního řádu.

4. Žádost o přezkumy závazných stanovisek

DESÚ má ve spisu i podkladová závazná stanoviska, mj. tato:

- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“, vydalo stanovisko EIA ze dne **30. 6. 2006, č. j. 48189/ENV/06**
- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“ vydalo závazné stanovisko EIA ze dne **27. 10. 2017, č. j. MZP/2017/710/1476** o souladu s požadavky ES
- MŽP pro záměr „Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec“ vydalo stanovisko ze dne 1**. 7. 2022, č. j. MZP/2019/710/276** o prodloužení platnosti stanoviska EIA o 5 let **do 1. 7. 2027**
- MŽP pro záměr vydalo JES ze dne **11. 11. 2025, č. j. MZP/2025/240/1394** s (zásahy do PUFL, do okraje lesa, do ZPF a do povrchových vod vlivy na odpady), jehož planost je 5 let.

Děti Země žádají, aby byl ve smyslu ust. § 149 správního řádu zajištěn přezkum zákonnosti a správnosti výše uvedených závazných stanovisek, neboť např. závazné stanovisko EIA je zastaralé (z 6/2006, nyní je 10/2026, takže hodnotí stav v území před více než 10 lety) a neposoudilo řádně varianty mimo PO (ačkoliv existují, jak dokládá studie Ing. Kalčíka z 4/2007 – viz **v příloze** text, který lze na vyžádání doplnit o mapy).

RNDr. Miroslav Patrik
statutární zástupce klubu

Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronicky zaručeným podpisem. Kvalifikovaný certifikát sériového čísla 24598346 vydala Certifikační autorita PostSignum Qualified CA 4 (ověření osobních certifikátů na https://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu v digitální podobě:

Popis, označení vstupu:	desues2C57F5A
Hash vstupu:	sha256: F8 09 9C 1A 79 6A BC 7E AD E8 6F 00 EA 2E D0 20 05 DA 91 BB 76 77 F1 05 9C 3B 24 1F DD 55 17 17

Potvrzujeme, že tento dokument vznikl změnou datového formátu Acrobat PDF 1.5 - Portable Document Format vstupního dokumentu do výstupního datového formátu PDF/A. Tento dokument se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Tímto převodem se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu obsažených a jejich soulad s právními předpisy.

Provedl:	Provedeno automatizovaně systémem ESSL
Subjekt:	Dopravní a energetický stavební úřad, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, Česká republika
Datum vyhotovení:	20. 10. 2026 7:45:34